

طبقا للقانون رقم 44.00 المتعلق ببيع العقارات في طور الإنجاز كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 107.12

حرر هذا العقد بين الطرفين التاليين:

## المشتري (الحاجز)

الاسم/التسمية

رقم البطاقة الوطنية / السجل

العنوان

الهاتف

## البائع (المنعش العقاري)

التسمية / الشكل القانوني

السجل التجاري / التعريف الضريبي

المقر الاجتماعي

الممثل القانوني

## المادة 1 محل الحجز

يحجز المشتري لدى البائع الوحدة رقم [ ] من مشروع [ ] الكائن بـ [ ]، موضوع الرسم العقاري الأم رقم [ ]، ومساحتها التقريبية [ ] م<sup>2</sup>، حسب التصميم الملحق.

## المادة 2 رخصة البناء والتصاميم

يصرح البائع بأن المشروع حاصل على رخصة البناء رقم [ ] بتاريخ [ ]، وتسلم للمشتري نسخة من التصاميم والمواصفات التقنية ودفتر التحملات.

## المادة 3 الثمن

حدد الثمن النهائي في مبلغ [ ] درهما شاملا للضريبة على القيمة المضافة، ولا يقبل المراجعة إلا في الحالات المنصوص عليها قانونا.

## المادة 4 التسبيق

يؤدي المشتري عند توقيع هذا العقد تسبيقا قدره [ ] درهما (لا يتجاوز النسبة المحددة قانونا لعقد الحجز)، يودع في حساب بنكي باسم البائع، مع الاحتفاظ بحق المشتري في استرجاعه داخل الأجل والشروط القانونية.

## المادة 5 العقد الابتدائي

يلتزم الطرفان بإبرام عقد البيع الابتدائي بمحرر رسمي أو ثابت التاريخ يحضره مهني مؤهل قانونا بعد الانتهاء من الأشغال المحددة قانونا، وتؤدي الأقساط حسب مراحل تقدم الأشغال.

## المادة 6 أجل الإنجاز والتسليم

يلتزم البائع بإنجاز الوحدة وتسليمها في أجل أقصاه [ ]، وفي حالة التأخير يستحق المشتري تعويضا قدره [ ] عن كل شهر تأخير في حدود ما ينص عليه القانون.

## المادة 7 الضمانات

يلتزم البائع بتقديم الضمانات القانونية (الضمانة البنكية أو التأمين عند الاقتضاء) وضمان العيوب الخفية والضمان العشري للبناء.

## المادة 8 العدول

يحق للمشتري العدول عن الحجز واسترجاع التسبيق وفق الشروط والآجال المنصوص عليها في القانون 107.12، ويحق للبائع الاحتفاظ بالنسبة القانونية فقط في حالة العدول خارج تلك الشروط.

## المادة 9 الاختصاص

يختص بالنظر في كل نزاع المحكمة التي يوجد العقار بدائرة نفوذها.

حرر بـ [ بتاريخ [ // 2026 ] في نظيرين.

إمضاء المشتري (الحاجز)

إمضاء البائع (المنعش العقاري)

نموذج إرشادي من إعداد وكالة الوسيط 777 العقارية — مكناس. يكيّف حسب كل حالة، والعقود الخاضعة للمحرر الرسمي تحرر عند موثق أو عدول أو محام مقبول لدى محكمة النقض.